5. DERECHOS A LA FAMILIA

FAMILIA	
CONCEPTO El concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, y aun entre regiones dentro de un mismo Estado. **(O-1-19-p.2)** Todos los pueblos y las personas formaban una sola familia humana, enriquecida por su diversidad. **R-GT-11-(A/HRC/24/52)**	**DH Similares** Comunidad. **R-RE-8 (A/HRC/31/58), R-RE-7-(A/HRC/17/26)** Hogar. **R-RE-7-(A/HRC/17/26)** Familia humana. **R-RE-16-(A/HRC/19/60)**

Sujetos	Tipos De Familia.	Elementos	Obligaciones Del Estado
Generales **Pasivo** Mujeres **(O-1-28¬-p.27), (O-4-21¬p.43), (O-4-21-p.44), R-RE-3-(A/HRC/41/47), R-RE-34 (E/CN.4/2002/73/Add.2), R-RE-25-(A/HRC/22/53), R-RE-7-(A/HRC/17/26), R-RE-15-(A/67/303)** Hombres **(O-1-28-p.27) (O-4-21-p.44)**	familias monoparentales **(O-1-19-p.2) (O-1-28-p.27)** Parejas no casadas **(O-1-28-p.27)** Nuclear. **(O-1-19-p.2)** Extendida / Extensa. **(O-1-19-p.2) R-RE-2-(A/HRC/40/54)**	Costumbres. **(O-4-21-p.44)** Seguridad. **(O-2-23-p.10)** Cohesión Social. **R-RE-28-(E/CN.4/2000/6)** Tolerancia**. R-RE-28-(E/CN.4/2000/6)** Honor**. R-RE-24-((A/71/372)**	Exponer la interpretación o la definición que se da del concepto de familia y de su alcance en sus sociedades y en sus ordenamientos jurídicos. **(O-1-19-p.2)** Indicar en qué medida la legislación y las prácticas nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y a sus miembros. **(O-1-19-p.2)** Deberán describir las medidas de apoyo que existan para que pueda cumplir sus funciones de progenitora en condiciones de igualdad con el hombre que se encuentre en situación similar. **(O-1-28-p.27)** Desalentar decididamente toda noción de desigualdad entre la mujer y el hombre que sea afirmada por las leyes. **(O-4-21-p.44)** Cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, Proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar. **R-RE-2-(A/HRC/40/54)**

Niñas. **R-RE-8-(A/HRC/31/58)** Niños. **R-RE-8-(A/HRC/31/58), R-RE-3-(A/HRC/41/47), (O-1-17-p.1)** Trabajadores. **(O-2-23-p.10)** **Activo** Los Estados. **Especifico** **Pasivo** Hijos **(O-1-28¬-p.27)** Hijos adoptivos. **R-RE-38 (E/CN.4/1992/55)** Mujer soltera **(O-1-28¬-p.27)** Mujeres trabajadoras **(O-2-23¬-p.10)** Mujeres afectadas por la lepra**. R-RE-3-(A/HRC/41/47)** Mujeres con discapacidad. **R-RE-25-(A/HRC/22/53)**	Por consanguinidad. **R-RE-38-(E/CN.4/1992/55)** Por adopción. **R-RE-38-(E/CN.4/1992/55)**	Filiación. **R-RE-38 (E/CN.4/1992/55)** Noción de género. **R-RE-3-(A/HRC/41/47)** Diversidad. **R-RE-3-(A/HRC/41/47)** Dignidad. **R-RE-16-(A/HRC/19/60)**	La educación debería preparar a los alumnos a la constitución de una familia o a la participación política y aumentar la cohesión social y la tolerancia. **R-RE-28-(E/CN.4/2000/6)** Castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares. **R-RE-37-(E/CN.4/1995/42)**

Presos. **(O-2-23-p.10)** Niños con discapacidad. **R-RE-2-(A/HRC/40/54)** Muchachas. **R-RE-34 (E/CN.4/2002/73/Add.2)** **Activo** Delincuentes Sexuales. **R-RE-8-(A/HRC/31/58)**			
Relaciones Familiares Parejas no casadas. **(O-1-28-p.27) (O-1-19-p.2)** Matrimonio **(O-1-19-p.2), R-RE-15-(A/67/303)** Hijos. **(O-1-19-p.2), (O-1-28-p.27), R-RE-34-(E/CN.4/2002/73/Add.2)** Hijos adoptivos. **R-RE-38 (E/CN.4/1992/55)** Hijos biológicos. **R-RE-38 (E/CN.4/1992/55)**	**Contenido** Reconocimiento **(O-1-28-p.27)** Igualdad **(O-1-28-p.27) (O-4-21-p.43)** Alimentos. **R-RE-36-(E/CN.4/2001/53)** Tutela o Custodia**. R-RE-38 (E/CN.4/1992/55)**	**Derechos Humanos Asociados** La libertad de religión **(O-1-22-p.4) (O-4-21-p.44)** igualdad **(O-1-28-p.27), (O-4-21-p.43), R-RE-34 (E/CN.4/2002/73/Add.2)** Salario equitativo **(O-2-23-p.10)** Equidad **(O-2-23-p.10), R-RE-34 (E/CN.4/2002/73/Add.2)**	**Obligaciones familiares** Permitir condiciones de existencia dignas. **(O-2-23-p.10)** Accesibilidad económica. **R-RE-36-(E/CN.4/2001/53)** Planificación familiar. **R-RE-25-(A/HRC/22/53)** La igualdad durante el matrimonio y durante la disolución del mismo. **R-RE-34-(E/CN.4/2002/73/Add.2)** Autoridad parental, la tutela, la custodia de los hijos. **R-RE-34-(E/CN.4/2002/73/Add.2)**

		Alimentación adecuada. **R-RE-36-(E/CN.4/2001/53)** Hereditarios. **R-RE-38 (E/CN.4/1992/55)** Propiedad o la Administración de Bienes. **R-RE-34 (E/CN.4/2002/73/Add.2)** Paz. **R-RE-16-(A/HRC/19/60)** Dignidad. **R-RE-16-(A/HRC/19/60), R-RE-34-(E/CN.4/2002/73/Add.2)**	
Prohibiciones Discriminación contra la mujer (**O-4-21-p.43)** Falta de seguridad en el empleo **(O-2-23-p.10)** Racismo, la discriminación racial. **R-GT-11-(A/HRC/24/52)**	**Principios** Reconocimiento de la familia **(O-1-28-p.27)** Igualdad. **R-RE-34 (E/CN.4/2002/73/Add.2)** Dignidad. **R-RE-16-(A/HRC/19/60)**	**Características** Igualdad **(O-1-28-p.27), R-GT-11-(A/HRC/24/52), R-RE-3-(A/HRC/41/47)** Protección. **(O-1-19-p.2)**	**Instrumento Internacional** artículos 2, 3 y 24 en particular, el Comité. **(O-4-21-p.43)** artículos 9, 15 y 16 de la Convención. **(O-4-21-p.43)** artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño. **R-RE-2-(A/HRC/40/54)** Artículo 41 de la Convención **R-RE-2-(A/HRC/40/54)**

Xenofobia **R-GT-11-(A/HRC/24/52)** Intolerancia. **R-GT-11-(A/HRC/24/52)** Violaciones de los Derechos Humanos. **R-GT¬-11-(A/HRC/24/52), R-RE-7-(A/HRC/17/26)** Explotación Sexual. **R-RE-38-(E/CN.4/1992/55), R-RE-8-(A/HRC/31/58)** Prostitución. **R-RE-38-(E/CN.4/1992/55), R-RE-8-(A/HRC/31/58)** Adopción con propósitos comerciales. **R-RE-38-(E/CN.4/1992/55)** Pornografía. **R-RE-8-(A/HRC/31/58)** Corrupción y La inacción. **R-RE-8-(A/HRC/31/58)**			Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. **R-RE-3-(A/HRC/41/47)** Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. **R-RE-16-(A/HRC/19/60)**

Impunidad. **R-RE-8-(A/HRC/31/58)** Desigualdad. **R-RE-3-(A/HRC/41/47)** Opresión. **R-RE-3-(A/HRC/41/47)** Esterilización forzada**. R-RE-25-(A/HRC/22/53)** Abortos forzados. **R-RE-25-(A/HRC/22/53)** Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. **R-RE-25-(A/HRC/22/53)** Torturas. **R-RE-25-(A/HRC/22/53)** Amenazas y actos de carácter económico, psicológico, sexual, emocional, físico y verbal. **R-RE-7-(A/HRC/17/26)** Violencia Interpersonal y Estructural. **R-RE-7-(A/HRC/17/26)**			

Problemas

Desigualdad de la mujer en el hogar. (**O-4-21-p.43)**

Desigualdad entre hombre y mujer. (**O-4-21-p.44)**

Asesinatos por honor familiar. **R-RE-24-((A/71/372)**

Las nociones de honor y vergüenza conducen a la culpabilización del niño o la niña víctima e incluso a su exclusión de la familia o de la comunidad. **R-RE-8-(A/HRC/31/58)**

Relaciones Sociales Jerarquizadas. **R-RE-3-(A/HRC/41/47)**

La mujer se encuentra en una posición subordinada. **R-RE-7-(A/HRC/17/26)**

Matrimonios forzados. **R-RE-15-(A/67/303)**

Existen medidas discriminatorias que mantienen una estratificación de género que privilegia el poder y el control de los hombres. **R-RE-7-(A/HRC/17/26)**

Las ideologías de género que dictan que los hombres deben controlar a las mujeres o que permiten que los hombres controlen físicamente a sus cónyuges o hijos son formas de violencia estructural. **R-RE-7-(A/HRC/17/26)**

La mujer es maltratada por un marido porque este cree que tiene derecho a agredirla físicamente. **R-RE-7-(A/HRC/17/26)**

Fundar una familia no puede restringirse por motivos relativos a la religión. **R-RE-15-(A/67/303)**

LISTA DE LOS COMITÉS QUE EMITIERON LAS OBSERVACIONES

1. Comité de Derechos Humanos (CCPR)
2. Comité de Trabajadores Migrantes (CMW)
3. Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR)
4. Comité sobre la Eliminación de la Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW)
5. Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
6. Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD)
7. Comité Sobre los Derechos del Niño (CRC)

LISTA DE OBSERVACIONES

1. Observación: CCPR-GC-28 La igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
2. Observación: CCPR-GC-20 Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
3. Observación: CCPR-GC-19 La familia.
4. Observación: CCPR-GC-18 No discriminación
5. Observación: CCPR-GC-17 Derechos del niño.
6. Observación: CCPR-GC-16 Derecho a la intimidad.
7. Observación: CRC-GC-24 Sistema de justicia juvenil.
8. Observation: CRC-GC-21 Street children.
9. Observación: CRC-GC-18 Las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta.
10. Observación: CRC-GC-13 El derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia.
11. Observación: CRC-GC-9 Los derechos de los niños con discapacidad.
12. Observación: CRC-GC-7 Realización de los derechos del niño en la primera infancia.
13. Observación: CRC-GC-6 Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen.
14. Observación: CRC-GC-4 Salud y desarrollo de los adolescentes en la Convención sobre los derechos del niño.
15. Observación: CRC-GC-3 El VIH/SIDA y los derechos del niño.
16. Observación: CESCR-GC-23 Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.
17. Observación: CESCR-GC-20 No discriminación en derechos económicos, sociales y culturales.
18. Observación: CESCR-GC-16 La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los DESCA
19. Observación: CESCR-GC-6 Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores.
20. Observación: CEDAW-GR-37 Reducción de riesgos de desastres
21. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto.

22. Observación: CEDAW-GR-29 Consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución.
23. Observación: CEDAW-GR-24 La mujer y la salud.
24. Observación: CEDAW-GR-23 Vida política y pública.
25. Observación: CEDAW-GR-21 La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares.
26. Observación: CEDAW-GR-19 La violencia contra la mujer.
27. Observación: CEDAW-GR-16 Las mujeres que trabajan sin remuneración en empresas familiares rurales y urbanas.
28. Observación: CMW-GC-5 Sobre los derechos de los migrantes a la libertad y a no ser sometidos a detención arbitraria y sobre la relación de esos derechos con otros derechos humanos.
29. Observación: CMW-GC-4 Obligaciones de los Estados a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional.
30. Observación: CMW-GC-2 Sobre los derechos de los trabajadores migratorios en situación irregular y de sus familiares.
31. Observación: CRPD-GC-3 Mujeres y niñas con discapacidad.

LISTA DE OBSERVACIONES CON PÁRRAFOS.	
1.	**Observación: CCPR-GC-28 La igualdad de derechos entre hombres y mujeres.** Párrafo 21,
2.	**Observación: CCPR-GC-20 Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes**. Párrafo 11,
3.	**Observación: CCPR-GC-19 La familia.** Párrafo 1, Párrafo 3, Párrafo 4, Párrafo 5, Párrafo 6, Párrafo 7, Párrafo 8, Párrafo 9,
4.	**Observación: CCPR-GC-18 No discriminación** Párrafo 5,
5.	**Observación: CCPR-GC-17 Derechos del niño**. Párrafo 1,

6.	**Observación: CCPR-GC-16 Derecho a la intimidad.** Párrafo 5,
7.	**Observación: CRC-GC-24 Sistema de justicia juvenil.** Párrafo 11
8.	**Observation: CRC-GC-21 Street children.** Párrafo 14
9.	**Observación: CRC-GC-18 Las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta.** Párrafo 29,
10.	**Observación: CRC-GC-13 El derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia.** Párrafo 72
11.	**Observación: CRC-GC-9 Los derechos de los niños con discapacidad.** Párrafo 4
12.	**Observación: CRC-GC-7 Realización de los derechos del niño en la primera infancia.** Párrafo 15
13.	**Observación: CRC-GC-6 Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen.** Párrafo 38, Párrafo 55, Párrafo 85,
14.	**Observación: CRC-GC-4 Salud y desarrollo de los adolescentes en la Convención sobre los derechos del niño.** Párrafo 31

15.	**Observación: CRC-GC-3 El VIH/SIDA y los derechos del niño.** Párrafo 34
16.	**Observación: CESCR-GC-23 Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.** **CESCR-GC-10**
17.	**Observación: CESCR-GC-20 No discriminación en derechos económicos, sociales y culturales.** Párrafo 31
18.	**Observación: CESCR-GC-16 La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los DESCA** Párrafo 27
19.	**Observación: CESCR-GC-6 Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores.** Párrafo 31
20.	**Observación: CEDAW-GR-37 Reducción de riesgos de desastres** Párrafo 71, Párrafo 64
21.	**Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto.** Párrafo 63,
22.	**Observación: CEDAW-GR-29 Consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución.** Párrafo 21, Párrafo 43, Párrafo 45, Párrafo 51, Párrafo 33, Párrafo 26, Párrafo 44, Párrafo 16, Párrafo 38, Párrafo 22, Párrafo 35, Párrafo 29, Párrafo 48, Párrafo 11, Párrafo 27, Párrafo 53, Párrafo 52, Párrafo 6, Párrafo 28, Párrafo 40, Párrafo 35, Párrafo 41, Párrafo 1, Párrafo 31, Párrafo 17, Párrafo 3, Párrafo 7
23.	**Observación: CEDAW-GR-24 La mujer y la salud.** Párrafo 28,

24.	**Observación: CEDAW-GR-23 Vida política y pública.** Párrafo 36
25.	**Observación: CEDAW-GR-21 La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares.** Párrafo 12, Párrafo 13, Párrafo 14, Párrafo 16, Párrafo 17, Párrafo 18, Párrafo 19, Párrafo 20, Párrafo 21, Párrafo 22, Párrafo 24, Párrafo 25, Párrafo 26, Párrafo 28, Párrafo 30, Párrafo 31, Párrafo 32, Párrafo 33, Párrafo 36, Párrafo 46, Párrafo 40, Párrafo 42
26.	**Observación: CEDAW-GR-19 La violencia contra la mujer.** Párrafo 23,
27.	**Observación: CEDAW-GR-16 Las mujeres que trabajan sin remuneración en empresas familiares rurales y urbanas.** Párrafo 1, Párrafo 16
28.	**Observación: CMW-GC-5 Sobre los derechos de los migrantes a la libertad y a no ser sometidos a detención arbitraria y sobre la relación de esos derechos con otros derechos humanos.** Párrafo 42,
29.	**Observación: CMW-GC-4 Obligaciones de los Estados a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional.** Párrafo 34, Párrafo 11, Párrafo 29,
30.	**Observación: CMW-GC-2 Sobre los derechos de los trabajadores migratorios en situación irregular y de sus familiares.** Párrafo 41, Párrafo 42, Párrafo 46, Párrafo 31,
31.	**Observación: CRPD-GC-3 Mujeres y niñas con discapacidad.** Párrafo 61, Párrafo 36, Párrafo 56